

Übersicht – Baugenehmigung nach Bundesland

Wann ein Container genehmigungsfrei aufgestellt werden darf. Ohne Gewähr.

Baurecht ist Ländersache. Ob ein Container eine Genehmigung braucht, hängt vom Bundesland, vom umbauten Raum, von der Nutzung und von der Aufstelldauer ab. Die folgenden Werte sind Anhaltspunkte aus den Landesbauordnungen für verfahrensfreie Vorhaben im Außenbereich eines Grundstücks.

Bundesland	Verfahrensfrei bis	Anmerkung
Baden-Württemberg	40 m ³	nicht im Außenbereich
Bayern	75 m ³	nicht im Außenbereich
Berlin	10 m ³	im Außenbereich abweichend
Brandenburg	75 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Bremen	30 m ³	ohne Feuerstätte
Hamburg	30 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Hessen	30 m ³	nicht im Außenbereich
Mecklenburg-Vorpommern	10 m ³	im Innenbereich
Niedersachsen	40 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Nordrhein-Westfalen	30 m ³	nicht im Außenbereich
Rheinland-Pfalz	50 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Saarland	10 m ³	im Innenbereich
Sachsen	10 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Sachsen-Anhalt	10 m ³	ohne Aufenthaltsraum
Schleswig-Holstein	30 m ³	nicht im Außenbereich
Thüringen	10 m ³	ohne Aufenthaltsraum

Zur Einordnung

- Ein 20-Fuß-Container umbaut rund 33 m³, ein 40-Fuß-High-Cube rund 76 m³.
- Wird der Container als Aufenthaltsraum, Büro oder Werkstatt genutzt, entfällt die Verfahrensfreiheit in der Regel.
- Im Außenbereich nach § 35 BauGB gelten durchweg strengere Regeln.
- Eine rein vorübergehende Aufstellung auf einer Baustelle ist meist unkritisch.

Empfehlung

Diese Übersicht ersetzt keine Auskunft der Bauaufsicht. Ein kurzer Anruf beim zuständigen Bauamt kostet nichts und schafft Klarheit – anders als ein nachträglicher Rückbau.